

份协议中已预支20000元，另20000元由黄某某支付葛某某。上述协议达成后黄某某已将相应款项支付给葛某某。原告方就田某丙死亡赔偿事宜诉至法院。

据清单及调解协议记载，双方合伙后2022年10月运输收入52229.51元、漏算617元、成本支出34463元；11月运输收入(清单记载)61686元、漏算5580元、成本支出39716元；12月运输收入(清单记载)29477.81元、漏算3362元、成本支出14201元。总收入为152952.32元，总成本为88380元。经双方结算，漏算的田某丙工资2000元(10车×200元/车)、分红3200元计入总数后，田某丙工资为27671元、分红为14619元。

根据原告提交证据及相关规定，对案涉损失审核认定如下：(1)死亡赔偿金946020元；(2)丧葬费，原告主张按城镇非私营单位就业人员年平均工资计算，被告则认为应按城镇私营单位就业人员年平均工资计算，考虑到原告提交的殡仪馆收费凭证并结合本地实际，本院认定丧葬费42719元(85438元/年÷12个月×6个月)；(3)被扶养人生活费，田某乙148511.83元[24083元/年×(12+4÷12)年÷2]、胡某某24083元(24083元/年×5年÷5)；(4)精神抚慰金50000元；(5)鉴定费18000元；(6)交通费2000元，原告未提出关于该项损失的事实和理由，也未提交依据，本院不予认可。以上共计各项损失1229333.83元。

【案件焦点】

1. 黄某某对田某丙的死亡结果是否具有过错；2. 黄某某是否需要向葛某某等人承担责任。

【法院裁判要旨】

湖南省韶山市人民法院经审理认为：田某丙在与黄某某合伙从事运输业务中因冠心病急性发作致心源性猝死，两人均无过错，黄某某作为合伙事务的受益人，基于公平原则，应给予适当的经济补偿，分担部分损失。根据葛某某与黄某某对双方合伙期间运输收入、成本、报酬及利润的分配情况，黄某某所获利益为全部运输收入14.57%，故酌定黄某某按损失总额的15%即184400元补

偿，已支付20000元，还需支付164400元。

湖南省韶山市人民法院判决：

一、由被告黄某某在本判决生效之日起十日内赔偿原告葛某某、胡某某、田某甲、田某乙164400元；

二、驳回原告葛某某、胡某某、田某甲、田某乙的其他诉讼请求。

原、被告双方均不服一审判决，提起上诉。

湖南省湘潭市中级人民法院经审理认为：关于黄某某对田某丙的死亡结果是否具有过错。第一，田某丙与黄某某合伙经营货车运输业务，两人地位平等、各有分工，并约定运输报酬。田某丙对工作内容、强度等都参与决策，这与雇主向雇工发放固定工资并管理支配工作内容的雇佣关系具有本质区别。第二，田某丙死亡的直接原因是其自身疾病，并非工作中受到伤害而产生。鉴定意见认为过度劳累、各种精神情绪因素可为冠心病的常见诱发因素，但无法确认是何种原因导致，亦无明确证据证明田某丙是因工作原因导致其过度劳累进而诱发冠心病急性发作猝死的结果。第三，即便黄某某、田某丙的合伙体与田某丙之间存在雇佣与被雇佣关系，双方之间系劳务关系，而非劳动关系。黄某某承担责任的前提是存在过错，葛某某等人未提出证据证明黄某某对田某丙的死亡结果存在相应过错。

关于黄某某是否需要向葛某某等人承担责任，二审法院同意一审法院意见，予以确认。

综上，葛某某等人及黄某某的上诉理由和请求均不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律基本正确，应予维持。

湖南省湘潭市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系合伙人在执行合伙事务时死亡，其他合伙人是否承担责任的问题。对于合伙人的死亡结果，两位合伙人均没有过错，过错责任原则、无过错责任

原则都不适用，而公平责任原则可以弥补两者的不足。

法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。《中华人民共和国民法典》(本案例以下简称《民法典》)第一千一百八十六条是指引性规定，明确“依照法律的规定”可以适用公平责任原则，但现有相关民事法律未明确规定本案情形可以适用公平责任原则。该条规定对于只要双方均无过错法官就容易滥用自由裁量权随意适用公平责任原则的情况有了较大改善，但实践中应当警惕过分限缩解释而机械司法导致该法条陷入“沉睡”。经分析，本案情形应当适用公平责任原则。

首先，从本质上看，公平责任是以公平的观念作为一种价值理念，公平是一个比较的概念，只有在两相比较情形下人们才有是否公平的感触或体会。公平责任原则不同于过错责任原则、无过错责任原则，它并非一种归责原则，而是损失分担的一种特殊情形。其次，《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第一百五十七条就公平责任原则适用情形表述为“一方是在为对方的利益或者共同的利益进行活动的过程中受到损害的”，虽该文件已经失效，但其所代表的法律精神符合人民群众对公平观念的朴素期待，因此适用公平责任原则的前提仍然是“为对方的利益或者共同的利益”这一点是毫无争议的。再次，《民法典》第六条确立了公平原则，这是所有民事活动都应当遵循的基本原则，虽然裁判中不能直接适用基本原则，但《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第一条第三款规定：“民法典及其他法律对民事关系没有具体规定的，可以遵循民法典关于基本原则的规定。”因此，法律没有明确规定并不必然导致不能适用，也就是说，并不禁止在遵循公平原则的前提下适用公平责任原则。需要注意的是，公平责任原则的适用应当进行严格审查，不应将“依照法律的规定”直接扩大解释为《民法典》第六条的规定，从而将公平原则变相成为再次滥用自由裁量权的借口。最后，因紧急避险、见义勇为等情形下法律明确规定受益人给予适当补偿，理论界与实务界普遍认为上述情形适用公平责任原则。众所周知，合伙的特点是“共享利益、共担风险”，因此，合伙人实际上是合

同约定的共同受益人，根据举轻以明重原则，同为受益人的合伙人应当在其受益范围内分担损失。

编写人：湖南省韶山市人民法院 胡翠

26

业主依法正当行使权利引发业委会 代表情绪激动并猝死的责任认定 ——杨某甲、杨某乙诉贾某等生命权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省珠海市中级人民法院(2023)粤04民终4971号民事判决书

2. 案由：生命权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 杨某甲、杨某乙

被告(被上诉人): 贾某、邱某、林某某

【基本案情】

杨某甲、杨某乙的父亲杨某某及贾某、邱某、林某某均为某小区业主，杨某某为该小区前任业主委员会主任。2022年9月3日晚，某小区召开业主会议，针对当时小区物业问题由业主委员会与有疑问的业主进行现场沟通，会议有十几人参加，杨某某作为业委会代表参会，贾某、邱某、林某某作为业主代表参会。会议期间，贾某对小区费用支出及公共收益补偿款的使用问题向业委会质疑，导致其与业委会委员发生争执。后有其他业主和林某某、邱某先后参与争执，现场矛盾激化，杨某某情绪激动大声质问贾某，随后双方互相大声指

责对方，杨某某有拍桌子、大声说脏话等行为。争吵过程持续约两分钟，杨某某离开会议室后即身体不适晕倒，经120抢救无效死亡，杨某某死后未进行尸检。《珠海市院前急救病情告知书》载明：杨某某初步诊断为心脏骤停；公安机关出具的《居民死亡医学证明（推断）书》中记载杨某某的死亡时间为2022年9月3日，死亡地点为某小区物业服务中心，死亡原因为体表未见致命损伤。杨某甲、杨某乙支付杨某某当日抢救医疗费2551.4元。

事发前，在业主群里贾某曾提出一些质疑，邱某曾辱骂杨某某。

杨某某的父母均先于杨某某去世，杨某某生前已离婚。

杨某甲、杨某乙起诉请求贾某、邱某、林某某赔礼道歉并赔偿各项损失共计1328349.61元。

【案件焦点】

1. 贾某、邱某、林某某在业主会议上对业委会质疑的言行以及在微信中的言论与杨某某的死亡结果之间是否存在因果关系；2. 在有老年人参与的公共事务管理活动中，其他参加人对老年人是否应尽一定的注意义务。

【法院裁判要旨】

广东省珠海市香洲区人民法院经审理认为：贾某、邱某、林某某是否需承担侵权责任，关键是需要判定其行为是否存在过错，与杨某某的死亡之间是否存在因果关系。

首先，本案事故发生时杨某某和贾某、邱某、林某某均在小区物业会议室开会，该会议已提前通知业主可来旁听并质疑。贾某、邱某、林某某作为业主参与会议并对小区费用收支质疑，该行为本身并不具备违法性。杨某甲与杨某乙虽主张贾某、邱某、林某某多次在微信群聊和业主私聊中恶意中伤杨某某，但其提交的证据不足以证实贾某、邱某、林某某言论系直接针对杨某某个人且对杨某某的身体状况造成影响，亦不能证实贾某、邱某、林某某存在故意侵害杨某某生命、健康的故意。

其次，根据事发时的现场视频，在会议正常进行时，贾某、邱某、林某某

并没有针对杨某某的个人行为进行质疑和评论，其质疑行为本身不会造成杨某某死亡的后果。而在其他业主情绪激动拍桌子并大声发言后，会议现场秩序失控，先是杨某某起身与贾某大声争吵，随后邱某与杨某某争吵，争吵期间杨某某拍桌子并说脏话。贾某扔水瓶、邱某拍桌子都是针对其他业主，邱某也不是第一个拍桌子故意激化矛盾的一方。林某某并未参与吵架。综上，贾某、邱某、林某某的言行并未超过必要合理限度，贾某、邱某、林某某亦均未与杨某某发生肢体冲突。而杨某某在争吵时情绪激动、语言激烈，在未能控制自身情绪的情况下，突发昏厥并死亡，其身体突发状况超出贾某、邱某、林某某可预见范畴，贾某、邱某、林某某在主观上不存在过错。

最后，因杨某某的遗体未尸检，具体死亡原因不明，杨某甲与杨某乙所提供的证据不足以证明贾某、邱某、林某某的言行与杨某某的死亡结果之间存在法律上的因果关系。

广东省珠海市香洲区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回杨某甲、杨某乙的全部诉讼请求。

杨某甲、杨某乙不服一审判决，提起上诉。

广东省珠海市中级人民法院经审理认为：贾某、邱某、林某某作为业主，在参与小区共有部分管理和物业管理过程中，有依法提出建议、质疑、批评的权利。贾某在业主会议中质疑业委会挪用公共资金是基于业委会公开的信息而提出，并非恣意捏造或者歪曲事实，即使反映的情况不实或者不完全属实，也仍在其行使业主权利的合理范围内。杨某甲与杨某乙提交的微信聊天记录等证据不足以证明杨某某遭受了贾某、邱某、林某某长期的污蔑、侮辱与诋毁，且相关微信聊天记录与杨某某突发疾病去世相隔相当时间，依常理难以认定贾某、邱某、林某某在微信聊天中的相关言论在相当时间之后会造成杨某某事发当天心脏骤停。贾某、邱某、林某某发表的相关言论从内容上看属于其业主权利的合法行使，且本案并无证据显示杨某某具有引发心脏骤停的特定疾病且贾某、

邱某、林某某知晓，杨某某在争吵后突发昏厥并死亡超出贾某、邱某、林某某可预见范畴。综上，贾某、邱某、林某某的言行并未违反公共讨论中对老年人负有的注意义务，其行为不存在过错，杨某某的死亡与贾某、邱某、林某某的行为之间缺乏证据证实具有相当因果关系。一审判决对杨某甲、杨某乙的诉讼请求不予支持并无不当，予以维持。

广东省珠海市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案涉及业主在参与小区共有部分管理和物业管理过程中，行使权利的行为边界判断，以及在有老年人参与的公共事务管理活动中，其他参与人对老年人的注意义务范围界定，对业主参与小区公共事务管理的行为自由及老年人权利保护具有一定意义。本案的发生源于业主参加业主大会时对业委会质疑，进而引发业主和业委会代表之间激烈争吵，后参与争吵的业委会代表突发疾病猝死的事件。本案生效判决对业主在该争吵过程中的言行、业主大会召开前行为人在微信中发表的言论是否具有过错，业主行使权利的行为与业委会代表猝死之间是否存在因果关系，以及参与公共事务管理的其他人对一同参与公共事务管理的老年人的合理注意义务范围进行了充分论证。本案的审理充分保护了业主在合理范围内行使权利的行为自由，对审理类似案件具有参考价值。

一、业主在参与小区共有部分管理和物业管理过程中行使权利的行为边界

《中华人民共和国民法典》第二百七十一条规定：“业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。”《物业管理条例》第六条第二款规定了业主在物业管理活动中享有的十项权利。依据上述规定，业主在参与小区共有部分管理和物业管理过程中，有提出建议、质疑、批评的权利，有权监督业主委员会的工作。但是，权利的行使并非没有边界，任何权利的行使都必须在合法合理的范围之内，不得以行使权利为名侵犯他人合法权益。具体而言，行为人不得歪曲事实或恣

意捏造虚假事实对他人进行指控，言论内容不得违反法律、行政法规的强制性规定，也不能违背公序良俗。业主对业主委员会的工作质疑时，言行尚在合法合理范围之内，即便因为业主质疑、发生争吵，甚至因此引发对方人身损害，业主的行为也不具有过错，不构成侵权行为。

二、在有老年人参与的公共事务管理活动中，其他参与人对老年人应尽到的注意义务范围

实践中，很多老年人退休后积极参与社会公共事务管理活动。但由于老年人身体机能下降，在社会生活交往中，较其他人更容易受到身体损伤。尊老敬老是中华民族传统美德，因此，按照常情常理，在社会交往活动中，参与者应对老年人尽到更高的注意义务和适当的照顾义务。但是，这种注意义务也是有限度的，不能超出对普通的、通情达理的人的注意义务范围的要求。在公共事务的管理过程中，对公共事务的讨论不可避免，难免发生激烈的讨论甚至带有攻击性的争吵，这种讨论和争吵只要不明显超出合理的限度，不涉及直接的人身攻击或违反社会管理秩序，基于平衡公共利益与个人权利的要求，参与公共事务管理的人通常应予容忍，并通过事先制定的议事规则排除不合理的冲突行为。要求参与者能够预见到参与公共事务管理的老年人更易因情绪激动引发可能导致死亡的疾病，要求有老年人参与的讨论不能发生冲突，已经超出了对普通的、通情达理的人的注意义务范围的要求，不仅会不合理地限制普通人参与社会公共事务治理的积极性、能动性，也会反面引导社会公众以身体原因为由不合理地将老年人排除出社会公共事务治理的范围。这有违有能力参与公共事务治理的老年人的意愿。

三、业主依法正当行使权利引发业委会代表情绪激动并猝死的一般不构成侵权

本案中，一方面，贾某在业主会议上虽然提出了业主委员会挪用公共资金的质疑，但并未直接指认杨某某个人挪用公共资金。虽然因杨某某作为前任业主委员会主任且尚在继续参与业主委员会工作，贾某的此项质疑

会让人联想杨某某是否应对此事负责，但该项质疑仍然是基于贾某作为业主依法享有的参与

共有部分管理和物业管理的权利，是基于业主委员会公开的相关资金使用情况及相关人员的解释而提出，并非恣意捏造或者歪曲事实进行指控，即使反映的情况不实或者不完全属实，也仍在其行使业主权利的合理范围内。各方就此产生的争议也仍可以通过法律规定的程序解决、澄清。贾某、邱某、林某某发表的相关言论，从内容上看属于其业主权利的合法行使，不存在过错。

另一方面，杨某某是常年热心参与事发小区公共事务管理的老年人。公共事务的管理涉及业主的切身利益，应当允许业主在法律允许的范围内自由发表意见，才能有助于公共事务的良好治理。贾某、邱某作为业主参加业主大会并对业主委员会使用小区公共收益的情况质疑，是法律赋予的正当权利，而杨某某作为业主委员会的代表，在对小区公共事务管理的过程中理应对业主质疑的行为予以容忍，并通过适当的方式澄清质疑。在双方因小区公共事务管理事宜发生分歧甚至激烈争吵，杨某某情绪激动的情况下，若杨某某具有引发心脏骤停的特定疾病且贾某、邱某知晓，则贾某、邱某负有回避与杨某某争吵的注意义务，但本案并无证据显示杨某某具有引发心脏骤停的特定疾病且贾某、邱某知晓。因此，本案中贾某、邱某的言行并未违反公共讨论中对老年人负有的注意义务，杨某某即便因此而情绪激动并引发疾病，因行为人对此并无过错，依法无须承担侵权责任。

编写人：广东省珠海市香洲区人民法院 蒙秋仲

房屋托管机构对改造分租住房安全性的合理注意义务

——宋某某诉某公司生命权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市福田区人民法院(2023)粤0304民初23863号民事判决书

2. 案由：生命权纠纷

3. 当事人

原告：宋某某

被告：某公司

【基本案情】

2019年5月，宋某与某公司签订《房屋代理租赁合同》，约定某公司作为房屋托管机构，将位于某小区B房屋A房间出租给宋某，租赁用途为居住，每月租金、维修金、服务费合计2732元。2020年2月3日，宋某从A房间坠楼身亡。公安机关经现场勘查及多方走访调查，最终无法明确宋某是自伤还是意外坠落。调查材料反映，B房屋由某公司受托管理后进行改造分租，该房屋的另外两间房原本即为卧室，故房间配备卧室凸窗及带露台的落地窗，均有护栏，宋某租住的A房间原为客厅的一部分，改为卧室使用，租金较其他房间略低，该房间的窗户为与墙面一体的平面窗，窗口面积较大，床的位置紧贴着窗户所在的墙面，床面在垂直距离上离窗口约50公分，没有护栏，系宋某坠落的位置。

宋某某系宋某的父亲，案外人叶某某系宋某存在抚养关系的继母，叶某某

同意由宋某某一人主张本案所涉诉讼权利。宋某身故时尚未婚育。

【案件焦点】

在经房屋托管机构改造分租的房屋发生人身安全事件的，如何认定托管机构是否承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为：宋某因高处坠落死亡，公安机关经现场勘查及走访调查后最终无法明确宋某是自伤还是意外坠落。在此情况下，本案作为民事案件必须依据在案证据对于案涉坠落地点本身是否存在安全隐患及其与死亡结果是否存在一定因果关系作出认定。根据调查材料，案涉房屋系经改造后分租，宋某租住的A 房间系部分客厅面积经改造后作为卧室使用，该改造方式不符合《商品房屋租赁管理办法》第八条关于出租住房应当以原设计房间为最小出租单位的规范性要求；改造后房间内带有面积较大的平面窗户，未加装护栏，成人身体能够轻易通过，而卧床的位置紧靠窗户所在墙面，床面距离大窗口仅约50公分，按照生活常理足以判断存在安全隐患，实际亦为本案中宋某所坠落的具体位置。某公司作为房屋管理人及出租人，在对案涉高层物业进行改造分租时，对于与该行为结果具有紧密联系的人身安全事项负有基本注意义务，应以合理的标准防范潜在危险，从案涉窗户的安全隐患程度、一旦发生危险的后果，对比加装护栏的较低成本而言，其以分租为目的进行改造后未加装窗口护栏的行为，构成过错，与宋某由此处坠落身亡的损害结果具有一定的因果关系，应承担侵权责任。同时，宋某作为完全民事行为能力人，未对自身生命安全施以足够的重视，对同一损害的发生亦有过错，依法减轻侵权人的责任。酌情认定某公司对损害后果承担30%的责任。本次事件产生的损失金额依照法定规则认定为1387055.50元(含死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金)，按责任比例，由某公司赔付416116.65元。

广东省深圳市福田区人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第六条、第十六条、第十八条、第二十二条、第二十六条，《中华人民共

和《民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十五条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条规定，判决：

一、某公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向宋某某赔付416116.65元；

二、驳回宋某某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

不动产权利人将房屋委托给代管机构进行管理及出租，在房地产租赁市场中属常见。受托管理机构在批量管理房屋过程中，将较大面积居住用途房屋进行分租的情形，亦为人口、就业密集度较高地区有利于物尽其用的一种租赁形式。对此类业务的实施，房屋托管机构应当遵循法律、规范性文件中的具体规则的指引，并对与人身安全相关的各类事项尽到合理注意义务，以减少人身损害的风险，避免不必要的侵权责任纠纷。

在改造分租的过程中，如未改变房屋整体规划用途，亦未进行影响房屋主体结构、承重等涉及建筑物安全的改造行为，在不违反法律、行政法规强制性规定的情况下，租赁关系合法有效。本案所涉及的分租方式未能符合《商品房屋租赁管理办法》第八条关于出租住房应当以原设计房间为最小出租单位的规范性要求，但该办法性质属于部门规章，相关租赁合同关系不能据此认定为无效。然而，房屋托管机构在进行分租业务时，仍然应当严格遵循部门规章等规范性文件对具体租赁业务的指引，以原设计房间作为最小出租单位。因在发生人身损害的场合下，受害人往往选择侵权之诉，而非选择合同之诉。如未能遵循相关规范性指引，且该事项又与相应人身损害结果具有因果关系的，则将被认定符合侵权责任的构成要件。

相关责任成立与否的认定，关键在于侵权责任法归责原则在个案中的运用。

归责原则，是确定侵权人承担侵权损害赔偿责任的—般准则，它是在损害事实已经发生的情况下，为确定侵权人对自己的行为所造成的损害是否需要承担赔偿责任的原则。^①《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。该条款规定的是一般侵权责任场合下的归责原则。经房屋托管机构改造分租的房屋内发生人身安全事件而受害人请求托管机构承担侵权责任的，属于一般侵权责任，依法应适用过错责任原则，只要同时满足以下条件，行为人就应承担侵权责任：一是行为人实施了某一违法或不当行为，包括作为和不作为；二是行为人行为时有过错；三是受害人的民事权益受到损害，即要求有损害后果；四是行为人的行为与受害人的损害之间有因果关系。以上构成要件中，过错是确定行为人是否承担侵权责任的核心要件，也是案涉此类情形下的争议焦点。

对于房屋托管经营者是否存在侵权责任构成要件要求的过错，首先应当据以衡量的因素便是相关改造分租的行为过程中是否存在违反法律、行政法规、规范性文件具体规则的情形。案涉托管机构便违反了规范性文件中关于以原设计房间为最小出租单位的规范性要求，系成立其过错要件的首要事实。其次可通过对引起损害后果的致损因素进行解构分析，来判断是否构成过错。包括：(1)安全隐患可能引发危险的可预见性；(2)该危险的后果严重性；(3)防范该危险的可行性及成本；(4)产生该安全隐患之行为本身的目的等。如在本案中，改造后的房间平面窗户面积、高度足以通过成人身体却未加装护栏，且位于高楼层。按照以上分析方法，即可解构为：(1)按照一般生活常理应当能够预见安全隐患；(2)该隐患的可能性后果严重程度相当高；(3)防范该危险的措施完全具有可行性且成本较低(即加装护栏)；(4)产生该隐患的行为原因是为了提高盈利空间。通过解构后的综合分析，可据以认定房屋托管机构在改造分租过程中，对于与人身安全相关的事项，是否尽到了合理的注意义务，如未尽合理注意义务，则应认定构成侵权责任要件中的核心要素，即过错。

人身安全事关重大。从消费者角度，在选择分租式的房屋时，有权要求房

^①杨立新：《侵权法论》(第五版)，人民法院出版社2013年版，第163页。

屋托管机构对安全隐患部位采取修缮、配置设施等措施。从房屋托管机构而言，应严格遵循规范性文件对具体租赁业务的指引，以谨慎的注意保障他人人身安全。同时，政府主管部门亦可通过对房屋托管机构进行备案、风险提示、规范指引等措施，构建对消费者生命、身体、健康安全的风险预防机制。

编写人：广东省深圳市福田区人民法院 吴爽

新业态劳动者行为“与工作相关”的判断 及保险合同特别约定条款的效力认定

——孙某某诉郭某某等健康权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省滁州市中级人民法院(2023)皖11民终477号民事判决书

2. 案由：健康权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):孙某某

被告(上诉人):郭某某

被告(被上诉人):某电子商务公司、甲保险公司、乙保险公司

【基本案情】

郭某某系某电子商务公司旗下某外卖团骑手。2021年10月22日10时40分许，郭某某驾驶两轮电动车沿定远县某镇某大道由东向西行驶，行驶至某路口50米处撞倒孙某某。事故造成孙某某受伤，郭某某车辆受损。交警部门认定郭某某负事故的主要责任，孙某某负次要责任。孙某某受伤后到定远县总医

院住院治疗13天，经诊断为“右小腿皮肤挫裂伤、左桡骨远端骨折”。孙某某支付医疗费5589.10元。治疗结束后，经鉴定，鉴定结论为孙某某不构成伤残等级，伤后误工期以120日、护理期以60日、营养期以90日为宜。孙某某支付鉴定费1800元。某电子商务公司在甲保险公司、乙保险公司分别投保了雇主责任保险。根据某电子商务公司排班表，郭某某案发日排班为晚班。

【案件焦点】

1. 郭某某是否在履行工作职责过程中发生事故；2. 保险合同中特别约定条款是否有效。

【法院裁判要旨】

安徽省定远县人民法院经审理认为：郭某某驾驶二轮电动车撞倒行人孙某某，致孙某某受伤，经交警部门认定郭某某负事故主要责任，本院予以采信，酌定郭某某按照70%的比例承担民事责任。根据某电子商务公司排班表，郭某某事发日排班为晚班，但案涉事故发生在当日10时40分许，不是在郭某某从事雇佣活动中发生。对于孙某某的损失，某电子商务公司不承担赔偿责任，因而为该公司承保雇主责任险的甲保险公司、乙保险公司也不承担赔偿责任。

对于孙某某主张的可以获得赔偿的项目和各项的具体数额，经核定损失计52042.90元，由郭某某赔偿36430.03元。

安徽省定远县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三条、第一百七十六条、第一百七十九条第一款第八项、第一千零四条、第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第七条、第八条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决如下：

- 一、郭某某于判决生效后十日内赔偿孙某某损失36430.03元；
- 二、驳回孙某某对某电子商务公司的诉讼请求；
- 三、驳回孙某某对甲保险公司的诉讼请求；
- 四、驳回孙某某对乙保险公司的诉讼请求；

五、驳回孙某某的其他诉讼请求。

郭某某不服一审判决，提起上诉。

安徽省滁州市中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点是应当由谁承担孙某某所受损失的赔偿责任。关于案涉事故赔偿责任应否由郭某某个人承担的问题。一审中，郭某某提交的排班表显示其为晚班，排班时间为18时至次日6时，某电子商务公司称排班表没有具体意义，骑手只要上线可以全天随时接单，一审法院仅以事发当天郭某某排班表显示晚班为由直接认定案涉事故非发生于雇佣活动中有欠妥当。郭某某称事发时其在外卖平台上线并前往商家较多的区域等待订单派送，某电子商务公司也认可事发当天郭某某有上线记录。某电子商务公司与甲保险公司签订的保险合同约定的保障期间为“骑手排班期间或骑手订单配送期间，扩展上下班前后2小时及订单结束后2小时，但每张保单保障期间最长不超过24小时，理赔时需要提供订单记录或者排班记录”。案涉排班表虽显示为晚班，但结合排班表时间、骑手工作灵活性、骑手上线记录、保险保障期间等综合情况来看，郭某某诉称其个人不应当承担责任的理由成立。

关于甲保险公司出具的电子保单中的“特别约定”内容的性质和效力问题。甲保险公司辩称根据电子保单记载的特别约定，其仅应当承担医疗费和部分误工费。《中华人民共和国保险法》第十七条规定：“订立保险合同，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明合同的内容。对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。”甲保险公司述称的关于赔偿范围的特别约定属于免责格式条款，其应当作出足以引起投保人注意的提示及明确说明义务，但其并未尽到该义务，因此，其辩称的理由不能成立，案涉保险责任成立。根据案涉保险合同约定，乙保险公司仅需对超出甲保险公司保险赔偿限额的部分承担补充保险责任，故在本案中无须承担赔付责任。

安徽省滁州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七

十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持一审判决第二项、第四项、第五项即“二、驳回孙某某对某电子商务公司的诉讼请求”“四、驳回孙某某对乙保险公司的诉讼请求”“五、驳回孙某某的其他诉讼请求”；

二、撤销一审判决第一项、第三项即“一、郭某某于判决生效后十日内赔偿孙某某损失36430.03元”“三、驳回孙某某对甲保险公司的诉讼请求”；

三、甲保险公司于判决生效起十日内赔偿孙某某损失36430.03元。

【法官后语】

近年来，平台经济迅速发展壮大，其中以需要高速度和高频率驾驶非机动车辆的外卖骑手为典型代表，其从事的是高风险的工作。这意味着相关职业可替代性高，从业者的议价空间被压缩，容易诱发过度劳动，增加安全风险，骑手群体发生交通事故的概率很高。保障骑手等新业态从业者工作安全已成为亟须重视的问题。但当下，骑手等新业态就业人员尚无明确的用人单位为其登记缴纳工伤保险。实践中，用人单位多使用雇主责任险为骑手提供职业伤害的兜底保障，商业保险成为用工企业或劳动者个人分散职业风险的首要选择，由此引发的保险理赔争议日益增加，本案对于明晰保险责任、保护新业态从业者合法权益，推动新业态和保险行业良性互动具有一定参考意义。

一、新业态中“与履行工作职责相关”的理解和判断

本案保险事故并非常见的发生在送餐途中，而是在待命期间前往等单途中，引申出判断“与工作相关”的新问题。众所周知，雇主责任险赔付的前提是雇员在从事“与工作相关”的业务时遭受损害或致人损害，但在新业态用工模式下，数字技术使工作时间和工作地点相对灵活自由，生活和工作的界限不像传统劳动形式中那么泾渭分明，^①故如何合理界定“与工作相关”成为新难题。按照字面意思，“与工作相关”是指“与履行工作职责相关”的体力或脑力劳

①朱晓峰：《数字时代劳动者权利保护论》，载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2020年第1期。

动，但一旦代入劳动场景，会感到其实际内涵并不清晰，如外卖骑手接单送单属于与工作相关，那么骑手在APP①自由上线后“待命”是否属于“与配送工作”相关？劳动者在待命状态下能否享受工时保护，不仅决定着劳动者与劳动强度相关的人身权利保护，而且影响着劳动报酬蕴含的财产权利保护。

关于待命时间与工作时间的关系，有实际劳动说和指挥命令说。前者认为，工作时间即为劳动者实际给付劳动的时间。后者是指劳动者处于用人单位指挥命令下的时间，不要求劳动者实际给付劳动。以在外卖平台工作为例，它包括登录、候单、接单和退出的四个状态。一般认为，登录和退出可以作为生活和工作的界限，候单和接单则是待命和配送的分界。骑手的候单时间有以下三个特点：一是骑手在待命时间中处于半休息状态。根据日常生活经验，每日7时至10时、11时至13时、17时至20时，是相对固定的送单量峰值，其余时间段骑手的待命时间相对较长，骑手可原地休息、休闲娱乐或前往别处等待接单。二是骑手待命期间仍受到平台的指挥和控制。三是骑手在待命时间一般只服务于一家平台。故结合骑手工作随时处于可以被平台和服务对象联系、支配和监控的特点，候单时间不应被法定工时时长僵化限制，实践中亦倾向于采前述指挥命令说，劳动者在家备班期间的活动范围、身体状态均受一定限制，从保护劳动者角度考虑，可扩大解释为工作时间的延伸。骑手“等待”是其“接单”的必要环节，故其候单待命属于从事与工作相关的事务，应视为“工作时间”。

如何判断“与工作相关”，从文义解释来看，“从事订单派送工作”与“从事与投保人业务相关工作”是包含与被包含的关系，后者范围大于前者，仅对接送单工作进行保险保障限缩了保险责任范围，也不符合通常理解。但是如何理解“与工作相关”？最高人民法院公报案例“陈某某不服某区人力资源和社会保障局社会保障行政确认案”认为，“与工作有关的预备性或者收尾性工作”是指根据法律法规、单位规章制度的规定或者约定俗成的做法，职工为完成工

①App 是Application的缩写，广义上指所有客户端软件(包括桌面端和移动端),但狭义上专指移动设备上的第三方应用程序。下文不再提示。

作所做的准备或后续事务。①这表明在判断“与履行工作职责相关”时应考虑事发时劳动者正在从事的行为与完成其工作目标之间的关联性大小,根据相关规定、双方约定或者行业习惯,该行为是否属于劳动者为完成工作所必需,而不应机械地以事故发生的时间、空间为标准进行判断,认定中不应过于严苛或宽泛,否则可能造成保险人的保险责任畸轻畸重,破坏保险合同的可期待性。

具体到本案,某电子商务公司为餐饮配送企业,郭某某作为外卖骑手是其雇员,主要工作内容是外卖配送,为完成工作任务(提高接单量),在待命期间需要进行预备性工作(驾驶交通工具前往商业区),对其开展配送工作至关重要,直接关系到后续接单、送单行为的实施且符合受雇行为的形式外观要件,属于完成工作的准备阶段。这也是骑手工作流动性强的原因。因此,郭某某在待命期间前往商业区应认定为受雇过程中从事投保人业务有关工作的行为,途中发生的事故属于案涉保险责任范围。

二、保险合同特别约定中免责格式条款的效力认定

保险合同特别约定是指由投保人和保险人协商确定,在保险条款之外满足保险人、投保人和被保险人利益的个性化内容,属于对保险条款的补充或变更,其生效的核心要求在于“合意”。一般而言,特别约定已经双方发出新的要约、作出新的承诺,可以视为就合同条款进行了平等磋商,保险人没有提示说明的必要。但在实践中,特别约定出现了异化。为提高保险交易率,降低履行提示及说明义务的成本,保险人多利用其单方设计保险产品、制定保险合同条款的优势地位,将部分限缩或减轻保险责任的条款放在“特别约定”板块,使保险人免责条款具有一定的隐蔽性。滁州辖区法院审结的涉新业态商业保险纠纷多与本案类似,以特别约定设置有限赔付条款,包括:将住院伙食费、护理费、营养费、交通费等项目列为“除外责任”,在医疗费中扣除一定比例的非医保用药,误工费扣除绝对免赔天数等,但投保人却对此种内容不知情或不理解。因此,法院有必要对该类条款的性质和效力进行实质性审查,实现投保人和保

①陈某某不服某区人力资源和社会保障局社会保障行政确认案，载《最高人民法院公报》2013年第9期。

险人之间权利义务的平均分配。

综合理解《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款和《中华人民共和国保险法》第十七条规定，保险人对免责或者减轻责任的格式条款应当以合理的方式履行提示说明义务，若未履行，则该条款不应成为合同内容，不能产生约束力。判断保险人应否就“特别约定”条款履行提示说明义务，需要特别审查相关条款的性质和条款的订立过程。

（一）保险责任范围与有限赔付条款的关系

保险合同作为一个整体，要根据争议条款与其他条款之间的关系及其在整个合同中的地位进行解释，以此探求当事人缔约时的真实意图。保险责任条款主要涉及保险人负有赔偿义务的内容，免责条款则涉及保险人不承担保险赔偿责任的项目，这两类条款从正反两面对保险责任进行限定。责任免除条款有两类，一是通过特定触发情形，将本身属于保险责任范围内的部分责任进行剔除；二是对某些本身就不属于保险责任范围的事项进行特别强调和解释，防止投保人、被保险人或受益人产生误会，此类条款即使不生效，也不会影响保险责任，但第一类不生效则会导致原意定保险责任范围被扩大。本案中，甲保险公司主张仅赔付第三人医疗费和部分误工费，扣除15%的非医保用药的医疗费，但事故实际造成孙某某住院伙食补助费、营养费、护理费、交通费、鉴定费等经济损失，故该有限赔付条款是从事故结果角度进行责任免除，属于第一种免责条款，其不生效可能扩大保险责任。

（二）双方与有限赔付有关的意思表示

对争议条款进行性质识别时，不能仅局限于字面含义，应当综合分析订立过程中的意思表示。保险实务中，投保人会使用出具保险需求或投保申请函的方式与保险人协商订立保险合同，并将投保单或保险单上的约定作为保险合同的组成部分，以明确真实投保意思表示。但是本案中投保单或保险单上的均无关于事故发生后甲保险公司承担有限赔付责任的内容，投保人某电子商务公司和被保险人郭某某亦对上述内容表示不知情，而未

经合意达成的条款即使被冠以“特别约定”的名义，也不能视为双方均认可该条款的效力。

